

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 218 del 13/04/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 97 del 13/04/2023

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021 "Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale".
Affidamento incarico progettazione Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori di *"Riqualificazione ed adeguamento funzionale di Piazza Duomo, tra storia, arte e creatività"*.
Liquidazione acconto parcella competenze tecniche per studio di fattibilità tecnico-economica.
CUP: C86J22000070006 **CIG:** 93573498AB **Cap.** 1102 **Cod.** 0801202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni della legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 10 che ha istituito l'Agenzia per la coesione territoriale ed ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra il Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima, così come modificato ed integrato dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, art. 4-ter, recante riordino delle competenze dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'art. 10 comma 5 del citato decreto legge 101/2013;
-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 di approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021 "Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale" con il quale gli Enti beneficiari inclusi nell'Allegato A al DCPM del 27 dicembre 2021, sono autorizzati ad avviare le procedure concorsuali e di affidamento previste dal Fondo, a pubblicare i bandi e disporre gli affidamenti, entro il 18 agosto 2022;

Dato atto che il Comune di Squillace rientra nel succitato Allegato A che prevede, per lo stesso, un importo totale pari a € 20.940,89;

Richiamate:

-la propria determinazione n° 339 del 04/08/2022 con la quale è stato deciso l'avvio delle procedure di affidamento diretto dei servizi di architettura ed ingegneria riguardanti Lavori di *"Riqualificazione ed adeguamento funzionale di Piazza Duomo, tra storia, arte e creatività"*;
-la propria determinazione n° 352 del 10/08/2022 con la quale è stato affidato, all'Arch. Giulia Brutto, nata a Catanzaro il 03/12/1980, iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Catanzaro con n° 1690 - C.F.: BRTGLI80T43C352I e P.I. 02948560798, con sede legale dello studio tecnico alla via Aldo Barbaro, n° 16 - 88100 Catanzaro, per l'importo di € 8.668,28 compreso di Cassa Professionale ed IVA, l'incarico per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica della *"Riqualificazione ed adeguamento funzionale di Piazza Duomo, tra storia, arte e creatività"*;

Vista la Convenzione di incarico del 10.08.2022 disciplinante i rapporti tra l'Arch. Giulia Brutto ed il Comune di Squillace per l'esecuzione dei servizi tecnici sopracitati;

Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n° 12 del 17/02/2023, esecutiva, è stato approvato il progetto dello studio di fattibilità tecnico-economica della *"Riqualificazione ed adeguamento funzionale di Piazza Duomo, tra storia, arte e creatività"*, redatto dall'Arch. Giulia Brutto per l'importo complessivo di €

1.330.044,84 suddiviso in € 1.026.744,51 per lavori, € 20.534,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 282.765,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Viste:

- la fattura elettronica n° FPA 1/23 del 16/01/2023 di complessivi € 10.571,00 di cui € 10.162,50 per imponibile ed € 406,50 per contributo CNPAIA, per competenze professionali per lo studio di fattibilità tecnico-economica, emessa dall'Arch. Giulia Brutto, esclusa dal campo di applicazione I.V.A. (Regime Forfettario);
- la fattura elettronica n° FPA 2/23 del 09/03/2023 di complessivi € 8.668,27 di cui € 8.332,95 per imponibile ed € 333,32 per contributo CNPAIA, per competenze professionali per lo studio di fattibilità tecnico-economica, emessa dall'Arch. Giulia Brutto, esclusa dal campo di applicazione I.V.A. (Regime Forfettario);
- la nota di credito n° FPA 3/23 del 30/03/2023, per errata fatturazione, di complessivi € 10.571,00, di cui € 10.162,50 per imponibile ed € 406,50 per contributo CNPAIA, emessa dall'Arch. Giulia Brutto, a storno della fattura n° FPA 1/23 del 16/01/2023;

Considerato che:

- l'Agenzia per la coesione territoriale ha accreditato un'anticipazione del 50%, pari a € 5.285,53, del finanziamento assentito, la quale però non copre l'intero ammontare della parcella come sopra descritta;
- nelle more dell'emissione del saldo del finanziamento per la progettazione in oggetto, occorre procedere a corrispondere un acconto al professionista incaricato;

Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione di un acconto sulla fattura elettronica n° FPA 2/23 del 09/03/2023 di complessivi € 5.285,53, all'Arch. Giulia Brutto, rinviando a successivo provvedimento la liquidazione della quota restante previo trasferimento del saldo da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale;

Vista la certificazione di regolarità contributiva DURC prot. Inarcassa_0332635 del 07/03/2023, dalla quale si evince che l'Arch. Giulia Brutto è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'Inarcassa;

Considerato doversi procedere alla liquidazione in acconto, all'Arch. Giulia Brutto, delle competenze professionali sullo studio di fattibilità tecnico-economica della *"Riqualificazione ed adeguamento funzionale di Piazza Duomo, tra storia, arte e creatività"*;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DPR n° 207 del 05/10/2010;

D E T E R M I N A

per le causali di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

1)-di approvare, siccome approva, la fattura n° FPA 2/23 del 09/03/2023 emessa dall'Arch. Giulia Brutto, relativa alle competenze professionali sullo studio di fattibilità tecnico-economica della *"Riqualificazione ed adeguamento funzionale di Piazza Duomo, tra storia, arte e creatività"*, dell'importo complessivo di € 8.668,27 di cui € 8.332,95 per imponibile ed € 333,32 per contributo CNPAIA al 4%, esclusa dal campo di applicazione IVA (Regime Forfettario);

2)-di prendere atto della nota di credito n° FPA 3/23 del 30/03/2023 a storno della fattura n° FPA 1/23 del 16/01/2023 per errata fatturazione;

3)-di liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, **un acconto** della fattura elettronica n° FPA 2/23 del 09/03/2023 emessa dall'Arch. Giulia Brutto, pari a complessivi € 5.285,53, quale acconto sullo studio di fattibilità tecnico-economica della *"Riqualificazione ed adeguamento funzionale di Piazza Duomo, tra*

storia, arte e creatività", rinviando a successivo provvedimento la liquidazione della quota restante previo trasferimento del saldo da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale;

4)-di gravare la relativa spesa sul Cap. 1102 – Cod. 0801202, del bilancio corrente in corso di formazione;

5)-di prendere atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

6)-di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;

7)-di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

8)-di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento in favore dall'Arch. Giulia Brutto, per l'importo complessivo di € 5.285,53;

9)-di stabilire che al finanziamento dell'opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa;

10)-di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'intervento Cap. 1102 – Cod. 0801202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L' Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale
Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
.. (arch. Antonio Macaluso)

